

0000218-54.2014.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 170/2014 - Delegacia de Polícia de Miguelópolis

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Thiago Damaceno Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Conforme se extrai do documento de fls. 292/293, THIAGO DAMACENO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000414-77.2019.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000218-54.2014.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 170/2014 - Delegacia de Polícia de Miguelópolis

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Thiago Damaceno Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Conforme se extrai do documento de fls. 292/293, THIAGO DAMACENO SILVA foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses e 167 dias-multa, fixado o regime semiaberto.

A r. sentença foi proferida em 27/05/2015.

Em relação ao Ministério Público, ocorreu o trânsito em julgado em 04/10/2016 (fl.

292).

A Defesa recorreu e foi dado parcial provimento ao recurso somente para se adequar a pena de multa (fl. 193).

O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 01/02/2017.

Em 14/10/2020, determinei a abertura de vista ao Ministério Público para que se manifestasse sobre eventual prescrição.

O Ministério Público se manifestou às fl. 290, asseverando que não houve prescrição, uma vez que o termo inicial seria o trânsito em julgado para ambas as partes.

A Defesa não se manifestou, até porque o sentenciado ainda não foi encontrado. Desnecessário, por ora, nomear-lhe defensor dativo, pois a decisão lhe será favorável.

É o relatório.

Embora haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial, o Código Penal é claro, por meio de seu art. 112, inciso I, ao determinar que a prescrição executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional".

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça - a quem compete a correta interpretação da legislação federal - é pacífica quanto ao tema. Menciono precedentes recentes das duas turmas que compõem a 3ª Seção do Tribunal da Cidadania:

"Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes" (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 555043/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05/05/2020).

"O termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do Código Penal - CP" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1578442 / RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/03/2020).

No presente caso, de acordo com o artigo 109, VI, o prazo prescricional é de 03 anos.

Considerando que ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/10/2016, forçoso reconhecer-se a ocorrência da prescrição de pretensão executória.

Além do mais, mesmo que considerada a data de 01/02/2017 como sendo a do trânsito em julgado para ambas as partes, forçoso concluir pela prescrição executória, vez que se passaram mais de 3 anos do prazo previsto no art. 109, VI, CP.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade do sentenciado THIAGO DAMACENO SILVA, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia o arquivamento dos autos com observância das N.S.C.G.J.

P.I.C.

Miguelópolis, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA